Gmail

Gaute Godager <gauteg@gmail.com>

Forespørsel om veiledning – kvalifisering av programvare for skåring av psykologiske selvrapporteringstester

Klinisk utprøving, klassifisering og innovasjonsveiledning - Medisinsk utstyr <KKI@dmp.no>
Til: "gauteg@gmail.com" <gauteg@gmail.com>

15. oktober 2026 kl. 14:42

Hei,

Takk for henvendelsen. Vi forstår det slik at dere har utviklet TestBase for digital utfylling og automatisk skåring av standardiserte psykologiske selvrapporteringsskjemaer. Dere opplyser at skåringen følger publiserte skåringsregler, og at all klinisk tolkning foretas av behandler. Dere ønsker DMPs vurdering av om systemet kvalifiserer som medisinsk utstyr etter MDR, og eventuelt hvilken risikoklasse det tilhører.

Litt om vår rolle

Direktoratet for medisinske produkter (DMP) er fag- og tilsynsmyndighet for medisinsk utstyr i Norge. I Norge er den europeiske forordningen (EU) 2017/745 (MDR) implementert i lov om medisinsk utstyr og forskrift om medisinsk utstyr. Medisinsk utstyr som settes på markedet i Norge skal oppfylle kravene i regelverket. *Produsenter av medisinsk utstyr er selv ansvarlige for kvalifisering og klassifisering av sitt produkt.* Som forvaltningsmyndighet kan DMP gi overordnet veiledning om regelverket, men det ligger utenfor vår rolle å gi konkrete råd om hvordan kravene i regelverket skal oppfylles. DMP er en tilsynsmyndighet, og har ingen godkjenningsrolle for medisinsk utstyr. *Det er produsentens og omsetterens ansvar å sette seg inn i regelverket, og sørge for at kravene til utstyret er oppfylt.*

Vi anbefaler at dere ser til våre nettsider om programvare som medisinsk utstyr. Her finner dere nyttig informasjon om både kvalifisering og klassifisering av programvare og krav til programvare som medisinsk utstyr. Her finnes det også en oversikt over relevante veiledningsdokumenter for programvare, som er utarbeidet av koordineringsgruppen for medisinsk utstyr (MDCG). Vi anbefaler også at dere ser vårt webinar om programvare som medisinsk utstyr.

Om kvalifisering av medisinsk utstyr - Er produktet et medisinsk utstyr?

For å avgjøre om et produkt kvalifiserer som medisinsk utstyr er det første steget å vurdere om produktet passer inn i definisjonen av medisinsk utstyr i MDR artikkel 2 (1). Det er produsenten som er ansvarlig for å kvalifisere sitt produkt. Avgjørelsen skal basere seg på det tiltenkte formålet med utstyret, som oppgitt av produsenten. Det er derfor viktig å ha et tydelig og nøye definert tiltenkt formål for å sikre korrekt kvalifisering og klassifisering av utstyret.

Noen produkter som faller utenfor definisjonen, kan likevel omfattes av regelverket for medisinsk utstyr. Dette gjelder tilbehør til medisinsk utstyr, samt en gruppe produkter som ligner medisinsk utstyr med hensyn til funksjon og risikoprofil og som ifølge produsenten har et estetisk eller et annet ikke-medisinsk formål, såkalte vedlegg XVI produkter.

Les mer på vår nettside om kvalifisering av medisinsk utstyr.

Beslutningssteg for kvalifisering av programvare som medisinsk utstyr

For utdypende veiledning om kvalifisering av programvare som medisinsk utstyr anbefaler vi å benytte veiledningsdokumentet MDCG 2019-11 om kvalifisering og klassifisering av programvare under MDR og IVDR, og det tilhørende flytskjemaet.

Flytskjemaet inneholder en rekke beslutningssteg som må gjennomgås for å vurdere om programvaren omfattes av regelverket for medisinsk utstyr. Nedenfor finner dere en norsk oversettelse av flytskjemaet. Punktene nedenfor bør gjennomgås med utgangspunkt i det tiltenkte formålet med produktet og tilhørende funksjoner.

1. *Er produktet en programvare etter definisjonen i veilederen? Dersom svaret er ja, kan programvaren omfattes av regelverket for medisinsk utstyr og dere kan gå videre til beslutningssteg 2. Dersom svaret er nei, kan produktet fortsatt være et medisinsk utstyr, men veilederen MDCG 2019-11 kan ikke benyttes. Produktet må da alene vurderes basert på definisjonen av medisinsk utstyr i MDR artikkel 2 (1), definisjonen av tilbehør i artikkel 2 (2) eller produktene listet i vedlegg XVI (se definisjonene oppsummert på vår nettside).*

2. *Er produktet et MDR vedlegg XVI produkt (utvalgte produkter uten medisinsk formål), et tilbehør til et medisinsk utstyr eller er det programvare som styrer eller påvirker bruken av et medisinsk utstyr? Hvis svaret er ja, er produktet omfattet av regelverket for medisinsk utstyr. Det er derfor ikke nødvendig å vurdere punkt 3-5. Dersom svaret er nei, kan dere gå videre til beslutningssteg 3.*

3. *Gjør programvaren noe mer med data enn kun lagring, arkivering, kommunikasjon eller enkelt søk? Dersom svaret er ja, kan programvaren omfattes av regelverket for medisinsk utstyr og dere kan gå videre til beslutningssteg 4.*

    - Se vår veiledning om programvare og enkelt søk. Se også avsnitt 3.1 i veilederen MDCG 2019-11, som tar for seg bl.a. «simple search» vs. «software which is intended to process, analyze, interpret, calculate, create or modify medical information»

4. *Har programvaren en hensikt som er til fordel for den enkelte pasient? Dersom svaret er ja, kan programvaren omfattes av regelverket for medisinsk utstyr og dere kan gå videre til beslutningssteg 5.*

    - Se vår veiledning om programvare og eksempler på programvare som ikke anses å være til fordel for den enkelte pasient.

5. *Er programvaren en «MDSW» etter definisjonen i veilederen? Dersom svaret er ja, vil programvaren være omfattet av regelverket for medisinsk utstyr.*

Dersom svaret er nei på beslutningssteg 3, 4 eller 5, vil ikke programvaren omfattes av regelverket for medisinsk utstyr. For avgjørelse om programvaren oppfyller kvalifiseringen som medisinsk utstyr anbefaler vi å dokumentere begrunnelsen for svarene på hvert beslutningssteg, basert på programvarens funksjonalitet og tiltenkt formål.

Moduler

Software kan også bestå av ulike moduler, der noen faller inn under definisjonen av medisinsk utstyr, mens andre faller utenom. Hvis programvaren består av flere moduler, vil det derfor være nødvendig å

vurdere hver enkelt modul. Dette står det mer om under punkt 7 av veilederen MDCG 2019-11.

Risikokalkulatorer som medisinsk utstyr

Kalkulatorer kan være medisinsk utstyr, gitt at de har et medisinsk formål og oppfyller kriteriene for kvalifisering som programvare (nevnt over). Det finnes noen eksempler på kalkulatorer som kvalifiserer som medisinsk utstyr i manualen for grenseprodukter og klassifisering under MDR og IVDR (punkt 1.1.9.2). Noen aspekter som blant annet vektlegges er hvor komplekse utregningene er og om den er til fordel for den enkelte pasient. Det finnes også flere eksempler på ulike typer programvare i veilederen MDCG 2019-11 Rev.1 og MDCG 2021-24 Veileder for klassifisering av medisinsk utstyr.

Om klassifisering - Hvilken risikoklasse har utstyret?

Dersom produktet er et medisinsk utstyr, skal det risikoklassifiseres på bakgrunn av produsentens tiltenkte formål og utstyrets karakteristikk. Risikoklassen påvirker hvilken prosess som skal følges for å oppnå CE-merking. Klassifisering utføres ved hjelp av klassifiseringsreglene i MDR vedlegg VIII. Her må utstyret sammenlignes i forhold til alle reglene og dersom det er flere regler som kan gjelde for utstyret er det den regelen som gir høyest risikoklasse som gjelder (jf. MDR vedlegg VIII, kapittel 2, Implementing rules). For ytterligere veiledning rundt klassifiseringsreglene utover nettsidene våre, kan dere også se til veiledningsdokumentene MDCG 2019-11 og MDCG 2021-24 - Veileder for klassifisering av medisinsk utstyr.

Medisinsk utstyr skal være CE-merket

Dersom produktet omfattes av definisjonen for medisinsk utstyr må det oppfylle krav i MDR for å kunne settes på markedet i EU/EØS. Vi har en veiledningsnettside for utvikling og produksjon som oppsummerer prosessen. Vurderingen av om kravene er oppfylt kalles samsvarsvurdering. Samsvarsvurderingen skal munne ut i en samsvarserklæring der produsenten skriftlig bekrefter at utstyret oppfyller de relevante kravene i regelverket. CE-merking påføres utstyret som et symbol på dette. For utstyr i høyere risikoklasse skal det også benyttes ett meldt organ i samsvarsvurderingsprosessen.

Deres spørsmål

Du skriver at TestBase bruker etablerte skåringsregler. Vi viser igjen til eksemplet i Borderline-manualen, punkt 1.1.9.2 «Medical calculators». Eksemplet gjelder nettbaserte kalkulatorer som bruker formler fra forskningspublikasjoner og retningslinjer. Beregningene kan være så enkle at de kunne vært gjort på papir eller med en vanlig kalkulator. Likevel vurderes beregning av pasientspesifikke skårer for medisinske formål som en funksjon som kvalifiserer som medisinsk utstyr. TestBase bearbeider pasientens besvarelse og beregner en pasientspesifikk skåre. Vi viser til MDCG 2019-11 Rev.1, punkt 3.1 og beslutningssteg 3, der beregning av medisinsk informasjon omfattes; funksjonen trenger ikke innebære selvstendig klinisk tolkning. At beregningen er mekanisk og forhåndsdefinert, endrer ikke at programvaren utfører en handling på data. Dersom skårene er beregnet på å støtte f.eks. vurdering av depressive symptomer, sykdommens alvorlighetsgrad eller utvikling under behandling, kan dette mot et medisinsk formål etter MDR artikkel 2 nr. 1. Programvaren trenger ikke selv konkludere med en diagnose eller anbefale behandling. Behandlerens selvstendige vurdering er forenlig med at programvaren leverer informasjon til medisinsk bruk. Her er det nyttig å se til MHRA-veilederen "Medicines & Healthcare products Regulatory Agency Guidance: Medical device stand-alone software including apps (including IVDMDs)" der kompleksiteten av interaksjonssøk og hvorvidt dette fører til at programvaren kvalifiserer som medisinsk utstyr er forklart. På side 12 står det følgende: *"Some decision support software may not be considered to be a medical device if it exists only to provide reference information to enable a healthcare professional to make a clinical decision, as they ultimately rely on their own knowledge. However, if the software/ app performs a calculation or interprets or interpolates data and the healthcare professional does not review the raw data, then this software may be considered a medical device. Apps are increasingly being used by clinicians who will rely on the outputs from this software and may not review the source/raw data."* Det er også nyttig å se til kliniske kalkulatorer i Appendix 2 – Clinical calculators av MHRA-veilederen. «NB: Storbritannia er ikke lenger medlem av EU. Denne veilederen er derfor ikke rettet mot MDR, men inneholder mye nyttig informasjon relatert til programvare som medisinsk utstyr.»

Dere ønsker DMP sin vurdering av om deres produkt kvalifiserer som medisinsk utstyr etter MDR. Her er det viktig å presisere igjen at DMP forvalter regelverket for medisinsk utstyr. Vi kan gi regulatorisk veiledning, men foretar ikke kvalifisering eller klassifisering på vegne av produsenten. Det er dere som produsent som har ansvar for å vurdere og dokumentere om TestBase kvalifiserer som medisinsk utstyr etter MDR, og hvilken risikoklasse programvaren i så fall tilhører, med utgangspunkt i produktets tiltenkte formål og funksjoner.

Håper dette var til hjelp. Det er bare å ta kontakt igjen hvis noe er uklart eller dere har flere spørsmål etter å ha sett på veiledningen over.

Vennlig hilsen

Zahra Bayati

Seniorrådgiver, enhet for medisinsk utstyr - utvikling og meldt organ

Telefon: 48264611

www.dmp.no

Direktoratet for medisinske produkter

Fra: Gaute Godager <gauteg@gmail.com>
Sendt: søndag 11. oktober 2026 22:34
Til: Klinisk utprøving, klassifisering og innovasjonsveiledning - Medisinsk utstyr <KKI@dmp.no>
Emne: Forespørsel om veiledning – kvalifisering av programvare for skåring av psykologiske selvrapporteringstester

You don't often get email from gauteg@gmail.com. Learn why this is important

[Sitert tekst skjult]